蕉城石后“4•1”一般道路交通事故调查报告

来源:蕉城区交通运输局 发布时间: 2024-08-05 15:38 浏览量：997

2024年4月1日20时20分许，省道306线石后乡往宁德方向光坂洋村路段发生一起豫LL8935重型半挂高栏货车与闽JD8065小型轿车发生碰撞，造成小轿车后座1名乘客经抢救无效后死亡，2人受伤的道路交通事故，直接经济损失约200万元。

事故发生后，宁德市蕉城区人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《福建省安全生产条例》等法律法规和《福建省人民政府安委会办公室关于印发<防范道路运输车辆事故安全风险十项措施>的通知》（闽安委办〔2022〕73号）的要求，2024年5月17日，宁德市蕉城区人民政府成立了蕉城石后“4·1”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），指定蕉城区交通运输局局长担任组长，成员由区应急管理局、市公安局交警支队直属一大队、区总工会、市公安局蕉城分局、区纪委监委、区人社局、石后乡人民政府等部门人员组成，并邀请区检察院、漳河市召陵区人民政府派人参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，蕉城石后“4·1”一般道路交通事故是一起因豫LL8935重型半挂牵引车驾驶员袁*辉驾驶机动车与对向来车交会时，跨越道路中央单实线驶入对向车道，涉事企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.豫LL8935重型半挂牵引车，车辆所有人：漯河市宜安货物运输有限公司，登记住址：河南省漯河市召陵区人民东路大河村大河停车场，车辆识别代码：LFWSRXSJ6J1E40479，车辆品牌：解放牌，使用性质：货运，检验有效期止：2024年9月，在泰康在线财产保险股份有限公司投保强制险与商业险，保险有效期止：2024年9月，强制险保单号：0666956080741230000000004765，商业险保单号：0666956080841230000000005929，第三者责任险投保人民币100万元整。道路运输经营许可证号码：豫交运管许可漯字411104003185号，发证机关：漯河市召陵区道路运输管理局，发证日期：2024年5月6日。运输证有效日期自2024年5月7日起至2028年5月6日止。

2.闽J8065D小型轿车，车辆所有人：周*春，登记住址：福建省宁德市**********，使用性质：非营运，车辆识别码：LFV1A1BU8M4515827，车辆品牌：大众牌，检验有效期止：2024年6月，在中国平安财产保险股份有限公司投保强制险与商业险，保险有效期止：2024年6月，强制险保单号：11314813902036019739，商业险保单号：11314813902036019737，第三者责任险投保人民币400万元整。

（二）当事人基本情况

1.袁*辉，男，汉族，豫LL8935重型半挂牵引车驾驶员，户籍地址：河南省西华县**********，现住地址：福建省晋江市**********，身份证号：412722********6118，驾驶证准驾车型：A2D，驾驶证有效期：2023年5月22日至长期，驾驶状态：正常，从业资格证号：412722********6118，准驾车型：A2（驾驶证准驾车型为准），从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初次发证时间2009年6月19日，有效期至：2027年5月13日，在事故中未受伤，联系电话：18******719。

2.周*春，男，汉族，闽J8065D小型轿车驾驶员，户籍地址：福建省宁德市**********，现住地址：福建省宁德市**********，身份证号码：352201********4416，驾驶证准驾车型：C1E，驾驶证有效期：2020年7月26日至长期，驾驶状态：正常，在事故中受伤，联系电话：13******060。

3.张*莺，女，汉族，闽J8065D小型轿车乘客（副驾驶位），户籍地址：福建省宁德市**********，现住地址：福建省宁德市**********，身份证号码：352201********4425，在事故中受伤，联系电话：15******260。

4.周*铃，男，汉族，闽J8065D小型轿车乘客（后排），户籍地址：福建省宁德市**********，现住地址：福建省宁德市**********，身份证号码：352201********4419，在事故中死亡，家属联系方式：15******253。

（三）事故单位的基本情况

漯河市宜安货物运输有限公司成立于2008年5月13日，营业执照统一社会信用代码NO：914111006753657536，公司类型：有限责任公司，法定代表人：黄*波，经营范围：道路普通货物运输、大件货物运输;货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏保鲜设备）；货车（不含小轿车）及配件的销售；轮胎的销售，装卸、搬运服务；停车场租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：壹仟万元整，营业期限：长期，公司住所：河南省漯河市召陵区东城产业集聚区桃园路3号，登记机关：漯河市市场监督管理局召陵分局，登记时间：2020年12月14日。

道路运输经营许可证NO：豫交运管许可漯字411104003185号，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏保鲜设备）、大件货物运输；发证机关：漯河市召陵区道路运输管理局，发证时间：2024年5月6日，证件有效期：2028年5月6日。公司地址：河南省漯河市召陵区东城产业集聚区桃园路3号，经济性质：有限责任公司。

漯河市宜安货物运输有限公司现有运输车辆178辆，与驾驶员合资购置的有30辆，其余的148辆是由驾驶员全资购买后挂靠在该公司。公司设置有业务部、安全科、财务科等内部机构，从业人员199人（其中驾驶员178人）。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，漯河市宜安货物运输有限公司法定代表人、总经理黄*波，负责公司全面工作。

漯河市宜安货物运输有限公司成立有安全生产领导小组，领导小组组长黄*波，副组长黄*军，成员有伍*杰和魏*娥，制定有安全生产领导小组职责；公司设置有专门的安全生产管理机构，配备有专职安全生产管理人员，由黄*军担任安全科长，伍*杰为专职安全生产管理人员。

漯河市宜安货物运输有限公司制定有安全生产操作规程、安全生产和岗位责任制、安全生产监督检查制度、从业人员安全管理制度、安全例会制度、安全培训和教育学习制度、车辆、设施、设备安全管理制度、事故处理应急预案等。

漯河市宜安货物运输有限公司安全生产领导小组组长、企业负责人黄*波，副组长、安全经理黄*军，专职安全管理人员伍*杰有通过交通部门对其安全生产管理知识和管理能力的考核合格，取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，黄*波证明编号：A01202141635312，黄*军证明编号：B01202141635313，伍*杰证明编号：B01202141635318。

（五）事故发生经过

2024年4月1日19时30分左右，袁*辉驾驶豫LL8935重型半挂牵引车后牵引豫PC67C1挂重型半挂车（空载）从蕉城出发，沿省道306线由东往西行驶，前往古田配货，20时20分许，袁*辉驾驶车辆行经省道306线28km+800m（石后乡光坂洋路段），跨越道路中央单实线驶入对向车道，适遇相向周*春驾驶闽JD8065小型轿车由西向东顺向行经该路段，两车发生侧面碰撞，造成闽J8065D小型轿车后座乘员周*铃死亡、周*春及同车副座乘员张*莺受伤、两车损坏的道路交通事故。

（六）事故路段道路和交通环境情况

事故现场位于省道306线28km+800m(蕉城区石后乡光坂洋路段)，该路段小型车辆限速70km/h，中重型车辆限速60km/h，道路呈东西走向，南往宁德市区方向，西往古田县方向，双向两车道，中央施划黄色单实现，北侧路宽5.2m，南侧路宽3.5m，一般弯坡，弯道半径106.5m，纵坡度3%，横坡度2%，道路两侧设有金属防护栏，水泥路面，路表完好潮湿，雨夜天气，视线一般。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，2人受伤，两车损坏，直接经济损失约180万元。

周*铃，男，汉族，身份证号码：352201********4419，闽J8065D小型轿车乘客（后排），在本起事故中死亡。

（八）事故发生时事故路段天气情况

事故发生时事故路段两侧设有金属防护栏，水泥路面，路表完好潮湿，雨夜天气，视线一般。

二、事故应急处置及评估情况、

（一）事故救援情况

事故发生后，豫LL8935号重型半挂牵引车驾驶员袁*辉立即拨打110报警和120医疗救护电话，随后向漯河市宜安货物运输有限公司汇报情况。宁德市公安局交警支队直属一大队值班民警叶*辉、潘*侃立即赶往事故现场，全力组织救援并依照事故处理程序开展事故现场勘察、调查取证。宁德人民医院医护人员于2024年4月1日20时50分许到达现场，经现场抢救无效，周*铃死亡。

（二）事故善后情况

事故发生后，有关部门对善后工作进行了多次协调，漯河市宜安货物运输有限公司与死者家属就死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等已经达成一致，尚未支付。死者周*铃遗体于事故发生当日送往宁德市殡仪馆，并于2024年6月5日进行火化。本次事故未发生上访事件，当地社会秩序稳定。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，宁德市公安局交警支队直属一大队等部门事故救援响应迅速，现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

袁*辉驾驶豫LL8935重型半挂牵引车后牵引豫PC67C1挂重型半挂车行驶至事故路段，与对向来车交会车时，驶入对向车道，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴(速度)字第2108号司法鉴定意见书证实了：豫LL8935重型半挂牵引车事故时行驶速度约为63km/h。

2、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴(速度)字第2109号司法鉴定意见书证实了：闽J8065D小型轿车事故时行驶速度约为60km/h。

3、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴(安全状态)字第2147号司法鉴定意见书证实了: 豫LL8935重型半挂牵引车灯光系、转向系及行车制动系事故前的安全状态符合要求。

4、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴(安全状态)字第2148号司法鉴定意见书证实了: 闽J8065D小型轿车灯光系、转向系及行车制动系事故前的安全状态符合要求。

5、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴(痕迹)字第2107号司法鉴定意见书证实了: 闽J8065D小型轿车前部左侧车身与豫LL8935（豫P67C1挂）重型半挂牵引车车厢左侧中部车体发生了碰撞，交通事故形态为“侧面碰撞”。

6、闽正扬司鉴所〔2024〕病鉴字第065号司法鉴定意见书证实了：死者周*铃符合由于交通事故致头部损伤造成颅骨骨折、颅内出血，胸部损伤伴肋骨多发性骨折，肢体损伤伴骨折；属闭合性颅脑损伤并创伤性休克致呼吸心搏骤停死亡。

7、闽正扬司鉴所〔2024〕醇检字第0387号司法鉴定意见书证实了:送检袁*辉血样(试管编号:48086322)中未检测出乙醇。

8、闽正信司鉴〔2024〕醇鉴字第0388号司法鉴定意见书证实了:送检周*春血样(试管编号:44393376)中未检测出乙醇。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除人为故意破坏、突发灾害因素、超载、疲劳驾驶等因素的影响。

（四）间接原因

漯河市宜安货物运输有限公司安全主体责任落实不到位。安全管理混乱，责任体系不健全。漯河市宜安货物运输有限公司主要负责人黄*波安全生产职责履行不到位，未组织制定安全生产教育和培训计划，教育培训制度落实不到位，事故驾驶员袁*辉未经安全生产教育培训并考核合格上岗作业；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并消除袁*辉未经教育培训并考核合格上岗驾驶车辆从事道路货物运输经营活动的事故隐患。

四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

经调查询问及查阅档案，漯河市宜安货物运输有限公司主要存在以下问题：

1、企业主要负责人黄*波未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

2、漯河市宜安货物运输有限公司未按规定落实教育培训制度，询问相关人员及调阅档案，不能提供驾驶员岗前培训时间、地点、内容、培训授课人员以及培训考核人员等记录；不能提供对从业人员进行必要的安全教育培训记录。

3、隐患排查工作落实不到位，未能及时发现豫LL8935重型半挂牵引车事故驾驶员袁*辉未经岗前教育培训并考核合格上岗作业。

（二）有关监管部门的履职情况

2024年3月7日，漯河市召陵区交通运输局工作人员王*军、赵*普等对漯河市宜安货物运输有限公司进行漯河市道路运输系统安全检查，发现该公司驾驶员安全教育例会会议记录不合格，并下发整改通知。漯河市宜安货物运输有限公司于3月10日整改完毕，漯河市召陵区交通运输局基本履职到位。

五、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1、袁*辉，男，汉族，身份证号：412722********6118，系豫LL8935重型半挂牵引车后牵引豫P67C1挂重型半挂车的驾驶人，驾驶员袁*辉的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条“机动车、非机动车实行右侧通行。”之规定，其行为是导致本起事故的重大过错，其过错行为对本起事故发生起根本作用。公安机关已按相关法律对其进行处理。

2、黄*波，男，汉族，身份证号码：411102********0212，漯河市宜安货物运输有限公司总经理、主要负责人，未按规定制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;未及时排查和消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其予以行政处罚。

3、黄*军，男，汉族，身份证号码：411123********503X，漯河市宜安货物运输有限公司安全经理，未按规定组织本单位安全生产教育和培训;未及时排查和消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其予以行政处罚。

4、伍*杰，男，汉族，身份证号码：412824********3912，漯河市宜安货物运输有限公司专职安全管理人员，未按规定组织本单位安全生产教育和培训;未及时排查和消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

漯河市宜安货物运输有限公司，系豫LL8935号重型半挂牵引车车属单位，安全主体责任落实不到位。未按规定对事故驾驶人袁*辉进行安全生产教育培训并考核合格就上岗作业；隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并消除袁*辉未经教育培训并考核合格驾驶车辆从事货物运输的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十一条第二款的规定，该公司对蕉城石后“4·1”一般道路交通事故发生负有责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对该公司予以行政处罚。

六、事故主要教训

1、本起事故中，事故责任单位漯河市宜安货物运输有限公司安全生产主体责任意识不强。企业安全生产管理职责不明晰，企业主要负责人和安全生产管理人员未严格履行安全生产职责。对车辆的安全管理处于放任状态，不管运营车辆的安全性能、安全行驶等问题，也不对运营车辆驾驶人进行安全教育。如本次事故中，涉事货车所在的漯河市宜安货物运输有限公司没有对事故驾驶员袁*辉进行岗前教育培训并考核合格上岗作业。隐患排查治理落实不到位，没有及时发现并整改非本企业道路运输驾驶员驾驶本公司车辆从事运输经营活动，道路运输企业安全生产主体责任不落实，是当前各类道路交通事故易发多发的重要原因。

2、驾驶员袁*辉，对注意观察前方道路情况且及时采取避险措施的安全风险防范意识淡薄，遵纪意识淡薄，对“机动车、非机动车实行右侧通行。”的规定没有遵守。综合生产安全管理各方面工作的缺漏和疏忽，最终导致了事故的发生。

七、事故防范和整改措施

为预防同类事故的发生，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）漯河市宜安货物运输有限公司要深刻汲取“4·1”事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，履行安全生产管理职责，强化驾驶员安全管理和教育培训，督促员工认真落实有关法律法规和本企业制定的各项规章制度、操作规范，加强隐患排查治理力度，及时及早发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

（二）漯河市召陵区交通运输局要督促漯河市宜安货物运输有限公司和涉事人员对其违法行为落实整改，深刻吸取“4·1”事故教训，适时开展事故警示教育，及时召开企业安全生产工作会议和安全例会，分析安全生产情况，解决安全生产中存在的问题。进一步加强对辖区道路运输企业的服务指导，督促企业严格落实安全生产主体责任，提高企业本质安全管理水平，促进道路运输行业健康发展。

关闭

市级政府网站 市政府部门网站 县级政府网站 区政府部门网站 乡镇街道管委会

联系我们 | 网站地图 | 隐私保护

网站标识码：3509020001　闽公网安备 35090202000127号 闽ICP备14002340号-1

版权所有：蕉城区人民政府

新媒体矩阵

蕉城政务公众号　闽政通APP

主办单位：宁德市蕉城区人民政府　承办单位：蕉城区人民政府信息公开办

联系电话：0593-2822691　联系邮箱：gztm2020@163.com

地址：宁德市蕉城区八一五中路7号